

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5128/2541

บริษัท เงินทุน อุตสาหกรรม แห่ง
ประเทศ ไทย จำกัด

นาย ชำนาญ ศ รี ดี
บริษัท ไทย เพียว แก๊ส จำกัด กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1330

ป.วิ.พ. มาตรา 288

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์ไม่มีผลทำให้มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่ซื้อ เพราะผู้มีชื่อในทะเบียนรถยนต์จะเป็นเจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ต่อเมื่อเป็นเจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงเท่านั้น แม้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1330จะบัญญัติให้สิทธิของบุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลมีเสียไปก็ตามแต่บุคคลดังกล่าวต้องเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินที่แท้จริงหากบุคคลดังกล่าวเป็นแต่เพียงตัวแทนของบุคคลอื่นในการซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด บุคคลดังกล่าวย่อมไม่ใช่เจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อนั้น เมื่อปรากฏว่ารถยนต์คันพิพาท จำเลยเป็นผู้ซื้อโดยใส่ชื่อผู้ร้องแทนรถยนต์คันพิพาทจึงเป็นของจำเลย มิใช่ของผู้ร้องผู้ร้องย่อมไม่มีสิทธิขอให้ปล่อยรถยนต์คันพิพาท

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2534 ผู้ร้องได้เข้าประมูลซื้อรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 86-1828 กรุงเทพมหานคร ได้จากการขายทอดตลาดของศาล ผู้ร้องจึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินดังกล่าว ต่อมาโจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีของศาลจังหวัดชัยบุรีไปยึดทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นซึ่งโจทก์ทราบอยู่แล้วว่าไม่ใช่ทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ขอให้มีการสั่งถอนการยึดทรัพย์สินของผู้ร้อง โดยโจทก์เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

โจทก์คัดค้านว่า รถยนต์ที่โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีศาลจังหวัดชัยบุรียึดเป็นของจำเลยที่ 1 ไม่ใช่ของผู้ร้องจำเลยได้ร่วมกับผู้ร้องเข้าร่วมประมูลซื้อรถยนต์จากการขายทอดตลาดโดยจำเลยเป็นผู้ชำระราคา เมื่อประมูลได้จึงใส่ชื่อผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แทนจำเลยที่ 1 การกระทำได้กล่าวเป็นการกระทำให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเสียเปรียบ ไม่มีผลทำให้รถยนต์เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง ขอให้ยกคำร้องขัดทรัพย์สิน

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ถอนการยึดรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-7775 พระนครศรีอยุธยา คำขออื่นให้ยก

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ร้องมีชื่อเป็นผู้ประมูลซื้อรถยนต์คันพิพาทจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีและมีชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์ในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ ปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์มีว่าคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่วินิจฉัยว่า การที่ผู้ร้องซื้อรถยนต์คันพิพาทจากการขายทอด

ตลาดของศาลจังหวัดชัยบุรีและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์แล้ว
รถยนต์คันพิพาทตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องโดยไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าผู้ร้องได้เงินมา
อย่างไร ชอบหรือไม่ เห็นว่า แม้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1330จะ
บัญญัติว่าสิทธิของบุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล
มิเสียไป แต่บุคคลดังกล่าวก็ต้องเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินที่แท้จริง หากบุคคลดังกล่าวเป็น
แต่เพียงตัวแทนของบุคคลอื่นในการซื้อทรัพย์สินจากการทอดตลาดบุคคลดังกล่าว
ย่อมไม่ใช่เจ้าของผู้มีความสิทธิในทรัพย์สินที่ซื้อนั้น และการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์ก็ไม่มีผลทำให้มีความสิทธิในรถยนต์ที่ซื้อ เพราะผู้มีชื่อ
ในทะเบียนรถยนต์จะเป็นเจ้าของผู้มีความสิทธิในรถยนต์ต่อเมื่อเป็นเจ้าของผู้
มีความสิทธิที่แท้จริง ปัญหาจึงมีว่าผู้ร้องเป็นผู้ซื้อรถยนต์คันพิพาทที่แท้จริงหรือจำเลย
ที่ 1เป็นผู้ซื้อและใส่ชื่อผู้ร้องแทน ปัญหาดังกล่าวนี้นศาลอุทธรณ์ยังไม่ได้วินิจฉัย ศาล
ฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยโดยไม่จำเป็นต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาใหม่แล้ว
วินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า รถยนต์คันพิพาทจำเลยที่ 1 เป็นผู้ซื้อโดยใส่ชื่อผู้ร้องแทน
รถยนต์คันพิพาทจึงเป็นของจำเลยที่ 1 มิใช่ของผู้ร้องผู้ร้องไม่มีสิทธิขอให้ปล่อย
รถยนต์คันพิพาท

พิพากษากลับ ให้บังคับตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สุชาติ ถาวรวงษ์-ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-สมศักดิ์ วงศ์ยืน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ